Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „VICTOR BABEȘ" BUCUREȘTI
www.ivb.ro
Splaiul Independenței 99-101, București 5, 050096, România; Tel/fax:+40 213194530 /28,+40 213192732/ 33/ 34; E-mail: info@ivb.ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Prof. Dr. Mihail Eugen HINESCU

Data: 27.04.2023

REGULAMENT INTERN
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLATERE ÎN DOMENIEUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEȘ"

AVERTISMENT: Acest document este proprietatea INCD „Victor Babeş". Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al INCD „Victor Babeş" constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată confom legislaţiei în vigoare.

Cuprins

Capitolul I – Dispoziţii generale	6
Capitolul II – Structură organizatorică	7
Capitolul III – Reguli privind principiul nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii	11
Capitolul IV - Protecţia maternităţii	13
Capitolul V – Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii	15
Capitolul VI– Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor	18
Capitolul VII – Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor	20
Capitolul VIII – Procedura de conciliere a conflictelor de muncă	20
Capitolul IX – Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate. Organizarea timpului de lucru şi odihnă	21
Capitolul X – Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile. Reguli referitoare la procedura disciplinară	24
Capitolul XI – Răspunderea patrimonială	29
Capitolul XII – Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specific	30
Capitolul XIII– Criterii şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor	31
Capitolul XIV– Reguli referitoare la preaviz	32
Capitolul XV –Informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor	32
Capitolul XVI- Prelucrarea datelor cu caracter personal	34
Capitolul XVII- Dispoziţii finale	35

Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" (INCD "Victor Babeş"), cu sediul în Bucureşti, sector 5, Splaiul Independenţei, 99- 101, înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3139/2000 a fost înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 984/1999.

DOMENIUL DE SPECIALITATE / OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal, activităţi de cercetare-dezvoltare:

A. în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

a) efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei - anatomie patologică, biologie celulară şi moleculară, genetică medicală şi imunologie, în scopul îmbunătăţirii diagnosticului;

b) testarea eficacităţii unor măsuri terapeutice noi în funcţie de nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din programele aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi de nevoile de dezvoltare a institutului naţional şi de aliniere la nivelul ştiinţific mondial;

c) dezvoltarea fundamentelor ştiinţifice ale medicinei;

d) cercetări în vederea elaborării şi standardizării de teste moleculare pentru diagnostic, prognostic şi monitorizare a terapiei;

e) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare; rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori; mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei;

f) cercetarea-dezvoltarea în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;

g) elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei;

h) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe;

i). colaborarea la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice: arme chimice, biologice, nucleare şi de apărare naţională;

B. pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;

C. în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;

D. alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

E. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

a. participare la elaborarea strategiei domeniului;
b. formare şi specializare profesională;
c. consultanţă şi asistenţă de specialitate;
d. editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
e. prestări de servicii;
f. participare la realizarea transferului tehnologic;
g. execuţie de unicate şi serii mici în cadrul activităţii de microproducţie;
h. activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii;

i. activităţi de asistenţă tehnico-metodologică şi acordarea de servicii specializate pentru asigurarea funcţiei de for metodologic de îndrumare în domeniul propriu de activitate, precum şi furnizarea de servicii medicale către unităţi medicale şi direct populaţiei în probleme de diagnostic - inclusiv consultul medical în cazurile dificile, în domeniul propriu de activitate, prin Centrul de diagnostic şi laboratoare specializate;

j. elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei profesionale în unităţile de profil din ţară şi implementarea tehnică a acestuia;

k. activităţi, în condiţiile legii, de formare, specializare, perfecţionare profesională şi pregătire postuniversitară de specialitate prin organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice în domeniul său specific de activitate, cu participări naţionale şi internaţionale, cursanţi şi lectori, organizarea de reuniuni ştiinţifice şi cu caracter tehnicometodologic în domeniile sale de interes, perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă în alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; sprijinirea afilierii membrilor săi la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică şi operativ-informatizată, inclusiv accesul la servicii de documentare-informare ştiinţifică internaţională specializate, organizarea şi participarea la formarea profesională şi pregătirea postuniversitară de specialitate în domeniile medicină şi farmacie, colaborând cu universităţile de medicină şi farmacie, alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, institute medicale cu activitate de cercetare, instituţii de cercetare şi alte institute naţionale de cercetare;

l. activităţi de microproducţie, constând în execuţia de unicate şi serii mici, precum şi activităţi de comerţ;

m. creşterea şi întreţinerea animalelor de laborator — şobolani Wistar şi şoareci din linia C57B1/6, precum şi a unor tulpini de animale modificate genetic; conceperea şi realizarea de modele experimentale, monitorizarea acestora, precum şi realizarea tuturor procedurilor experimentale implicând animalele de laborator; întreţinerea de linii tumorale prin pasaje in vivo, carcinoma Lewis şi melanoma B16 pe şoarece, carcinoma Walker, forma ascitică şi solidă şi epitelion Guerin pe şobolan;

n. producerea şi comercializarea dispozitivului medical „Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei" folosit în screeningul naţional al nou-născuţilor; participarea la Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului pentru depistarea bolilor rare, derulat de Ministerul Sănătăţii, alte activităţi referitoare la sănătatea umană;

F. evidenţa contabilă a activităţilor prevăzute la pct. E lit. l)-n) se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată.

Legislaţie aplicabilă:

- HG nr. 984/1999 cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş",
- Hotărârea nr. 133/2011 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare si inovare,
- H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale in domeniul cercetării - dezvoltării şi inovării pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

- H.G. nr. 583/2015 privind aprobarea Planului National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,
- OUG 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat precum și modificarea și completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar aprobată prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completări ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal, aprobată cu modificări prin Legea 120/2007, cu modificările si completările ulterioare,
- Hotărârea 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a acțiunilor cuprinse in Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare,
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările si completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a acțiunilor cuprins in Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările si completările ulterioare,
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită in cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările si completările ulterioare,
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, cu modificările si completările ulterioare
- Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu,
- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările si
- completările ulterioare,
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1 (1) Prezentul Regulament Intern a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare şi cuprinde următoarele categorii de dispoziții:

a) Dispoziții generale;
b) Structură organizatorică;
c) Reguli privind principiul nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
d) Reguli privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unității;
e) Drepturile şi obligațiile angajatorului şi ale salariaților;
f) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
g) Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
h) Abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile. Reguli referitoare la procedura disciplinară;
i) Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
j) Criterii şi procedurile de evaluare profesională a salariaților;
k) Reguli referitoare la preaviz;
l) Informații cu privire la politica generală de formare a salariaților;
m) Prelucrarea datelor cu caracter personal;
n) Dispoziții finale.

(2) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații şi angajator. Orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat, este interzisă.

Art.2 (1) Personalul angajat al Institutului National de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" (INCD "Victor Babeş" – denumit în continuare institut) este constituit din personal de cercetare-dezvoltare, personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare, personal economic şi administrativ (personal încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare).
(2) Personalul contractual îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă.

Art. 3 (1) Prezentul Regulament Intern se aplică tuturor salariaților institutului, persoanelor detaşate, delegate sau voluntare în cadrul institutului, precum şi studenților/doctoranzilor care efectuează practică în cadrul institutului.
(2) Delegații (detașații) altor unități, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul INCD "Victor Babeş", sunt obligați să respecte pe lângă regulile de disciplină în muncă ale unității care i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă, unde îşi desfăşoară activitatea pe durata detașării (delegării) conform prezentului Regulament Intern.

Art.4 (1) Şefii structurilor organizatorice sunt obligați să asigure cunoaşterea şi respectarea prezentului regulament de către întregul personal din subordine.
(2) Prevederile prezentului Regulament Intern produc efecte pentru toți angajații din momentul luării la cunoştință a acestora.

Art. 5 Orice angajat interesat poate sesiza conducerea institutului cu privire la dispozițiile Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

Capitolul II – Structura organizatorică

Art. 6 Conducerea institutului naţional este asigurată de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.

Art. 7 Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Art.8 (1) Relaţiile dintre compartimentele aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducătorii compartimentelor din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

Art. 9 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al organului administraţiei publice centrale coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional, după caz;
e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
f) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de organul administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional.
(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, ai organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale de specialitate reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
(7) Ministerele ai căror reprezentanţi fac parte în mod obligatoriu din consiliul de administraţie au obligaţia de a transmite organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional, cu minimum o lună înainte de expirarea mandatului consiliului de administraţie, nominalizarea reprezentanţilor săi.
(8) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie îşi pierd calitatea de angajaţi ai instituţiilor de la care provin, raportul de serviciu sau de muncă se suspendă sau se modifică, mandatul acestora încetează de drept.

Art. 10 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
(5) În cazul în care pe parcursul derulării mandatului de membru în consiliul de administraţie se constată una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (3) şi (4), membrul consiliului de administraţie este revocat.
(6) În cazul în care preşedintele consiliului ştiinţific se află în situaţia prevăzută la alin. (5), acesta este înlocuit în consiliul de administraţie de vicepreşedinte, până la alegerea unui nou preşedinte al consiliului ştiinţific, pentru o perioadă de cel mult două luni.

Art.11 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale INCD "Victor Babeş", de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
b) aprobă Regulamentul intern al INCD "Victor Babeş"
c) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul administraţiei publice centrale coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
e) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCD "Victor Babeş" în anul precedent;
f) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de INCD "Victor Babeş" şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut.
h) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului în condiţiile legii;
i) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale
j) aprobă volumul creditelor bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente şi stabileşte modul de rambursare a acestoraaprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă
k) propune componenţa comisiei de etică şi o supune spre aprobare Directorului general
l) aprobă planul de măsuri privind asigurarea confidenţialităţii asupra rezultatelor de cercetare-dezvoltare.
m) aprobă planul de măsuri privind evitarea concurenţei neloiale a peronalului INCD "Victor Babeş"
n) aprobă regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului, precum şi criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului.
o) aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului angajat în cadrul INCD"Victor Babeş".

p) analizează activitatea Directorului general al institutului din punct de vedere al performanţelor manageriale.
q) mandatează Directorul general privind luarea de măsuri care privesc conflictul de angajament sau de interese pentru personalul institutului
r) aprobă atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile conducătorilor secţiilor şi laboratoarelor din structura INCD „Victor Babeş".
s) aprobă atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile comitetului de direcţie la propunerea Directorului general.
t) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific la propunerea Directorului general.
u) avizează numirea pe funcţii de conducere din structura organizatorică a institutului, în urma concursului organizat conform regulamentului aprobat, precum şi revocarea din aceste funcţii.
v) aprobă organizarea, prin decizia Directorului general de colective specializate sau colective interdisciplinare propri sau în colaborare cu alte unităţi din ţară sau străinătate.
(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art.12 (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de conducătorul organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional.

Art. 13 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

Art.14 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art.15 La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art.16 Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art.17 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anuntat în scris despre aceasta organul administraţiei publice centrale coordonator.

(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 18 (1) În ultima lună a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional programul de activitate pentru anul următor.
(2) În primul trimestru al fiecărui an, conducerea institutului naţional prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator următoarele situaţii pentru anul precedent:
a) raport anual de activitate al institutului;
b) raport anual de activitate al consiliului de administraţie;
c) raport anual de activitate al directorului general, din care să reiasă îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă managerială.

Art.19 Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

Art. 20 (1) Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art 21 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calităţii.

Art. 22 Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

Art. 23 Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

Art. 24 (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art.25 Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

Art. 26 (1) Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 27 Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

Capitolul III – Reguli privind principiul nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art.28 (1) În cadrul relaţiilor de muncă, Institutul respectă reglementările legislative în vigoare cu privire la respectarea demnităţii umane şi nediscriminare, angajarea în cadrul Institutului, formarea profesională, promovarea, aplicarea măsurilor disciplinare sau acordarea prestaţiilor sociale nefiind condiţionate de rasă, naţionalitatea, religia, etnia, sexul sau orientarea sexuală, categoria socială sau categoria defavorizată, vârsta sau convingerile candidaţilor la un post sau ale angajaţilor.
(2) Relaţiile de muncă din cadrul Institutului se desfăşoară cu respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, ţinându-se cont de libera dezvoltare a personalităţii umane ca şi valori supreme ce sunt garantate de lege.
(3) Institutul păstrează confidenţialitatea datelor personale, a celor ce privesc apartenenţa la rasă, naţionalitate, religia, etnia, sexul, orientarea sexuală, categoria socială, categoria defavorizată, vârsta, precum şi ale diverşilor candidaţi la posturile vacante, chiar dacă aceştia nu au fost angajaţi în cadrul Institutului.

Art.29. (I) Este interzisă discriminarea bazată pe criteriul de sex, salariaţii având garantate drepturile pe care le au privind egalitatea de şanse şi de tratament în relaţiile de muncă.
(2) Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se realizează în conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor documente juridice internaţionale la care România este parte;
b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colaborează cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea evaluarea şi monitorizarea politicilor publice şi a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum şi pentru realizarea de facto a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
d) principiul transparenţei, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea şi evaluarea politicilor şi programelor din domeniu sunt aduse la cunoştinţa publicului larg;
e) principiul transversalităţii, potrivit căruia politicile şi programele publice care apără şi garantează egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt realizate prin colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate nivelele vieţii publice.
(3) Constituie discriminare actele şi faptele de orice natură ce urmăresc orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau a exercitării, în condiţii de

egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice domenii ale vieţii publice.
(4) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
(5) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (4), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(6) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (4), dar care produc efectele unei discriminării directe.
(7) În cadrul Institutului este interzisă atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, săvârşită atât de către salariaţi, cât şi de către membrii conducerii Institutului.
(8) În cazul în care personalul angajat săvârşeşte fapte de natura celor prevăzute în alineatele precedente, Directorul general al Institutului este obligat să pună în discuţia Comitetului de direcţie al Institutului faptele săvârşite.

Art.30. (l) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă.
(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritate fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă.
(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit ce ţine de viaţa sexuală.
(4) Toţi salariaţii trebuie se respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea acestora.
(5) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă.
(6) Angajatorul va conduce investigaţia de hărţuire sexuală în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală va aplica măsuri disciplinare.
(7) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.
(8) Orice represalii, în urma unei plângerii de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(9) Constituie hărţuire la locul de muncă orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant un salariat, un grup de salariaţi faţă de alţi salariaţi sau grupuri de salariaţi.

(10) Constituie hărțuire la locul de muncă orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.
(11) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia.
(12) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.
(13) Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului inter.
(14) Prevederile prezentului capitol nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie și a dreptului la informație.
(15) Măsurile luate de angajator în favoarea unui angajat sau a unui grup de angajați, vizând asigurarea dezvoltării lor firești în procesul muncii pentru care este angajat, respectiv pentru atingerea obiectivelor și performanțelor în activitate, și realizarea efectivă a egalității de șanse a angajaților în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități, precum și măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor defavorizate de salariați, nu constituie discriminare în sensul prezentului capitol.
(16) Prin categorie defavorizată se înțelege acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea salariaților datorită diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere și marginalizare.
(17) Diferența de tratament bazată pe o altă caracteristică decât cea legată de criteriile prevăzute la art. 29 nu constituie discriminare, atunci când, în temeiul naturii activităților ocupaționale sau al contextului în care acestea se desfășoară o asemenea caracteristică reprezintă o cerință profesională reală și determinantă, cu condiția ca obiectivul să fie legitim și cerința proporțională.

Capitolul IV- Protecția maternității

Art.31. Angajatele însărcinate sunt obligate să anunțe în scris conducerea Institutului cu privire la starea de graviditate printr-o cerere pentru aplicarea prevederilor de protecție ce va cuprinde informații cu privire la starea de sănătate și data prezumtivă a nașterii, însoțită de Anexa privind supravegherea medicală a gravidei completată de medic atât cu datele privind starea de sănătate a gravidei și data prezumtivă a nașterii cât și cu recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia iar angajatorul va anunța medicul de medicina muncii și Inspectoratul teritorial de muncă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat în scris.

Art.32. Salariata lehuză ce își reia activitatea după efectuarea concediului de lăuzie de 63 de zile sau după caz a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, este obligată să solicite angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical

eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut.

Art.33. Salariatele care alăptează sunt obligate să anunțe în scris angajatorul cu privire la începutul și sfârșitul prezumptiv al perioadei de alăptare printr-o cerere pentru aplicarea prevederilor de protecție, anexând la aceasta documente eliberate de medic ce trebuie să cuprindă recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia.

Art.34. Toate locurile de muncă/activitățile cuprinse în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, ce pot prezenta efecte asupra sarcinii sau alăptării, vor fi evaluate anual, iar conducerea Institutului împreună cu medicul de medicina muncii, va întocmi rapoarte cu privire la natura, durata, și gradul de expunere pentru a stabili măsurile ce trebuie luate, informând în scris reprezentanții salariaților (în termen de maxim 5 zile de la finalizarea raportului) cât și salariatele expuse la respectivele riscuri prin informarea privind protecția maternității la locul de muncă (în maxim 15 zile de la finalizarea raportului de evaluare).

Art.35. Conducerea Institutului va lua măsuri de prevenire a expunerii salariatelor însărcinate, lehuze sau care alăptează la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea în conformitate cu recomandările medicului de medicina muncii și nu va le va constrânge să efectueze activități dăunătoare stării de graviditate, sănătății lor sau a copilului nou-născut, transferând la un alt loc de muncă cu menținerea salariului de bază, salariatele gravide, lăuze sau care alăptează ce desfășoară activități cu caracter insalubru sau greu de suportat.

Art.36. În cazul în care salariata nu poate fi transferată la un alt loc de muncă, salariata are dreptul la concediu de risc maternal, pe baza unei cereri însoțită de certificatul de concediu de risc maternal emis de medicul de familie sau de medicul specialist (pentru o perioadă de maxim 120 zile calendaristice), beneficiind pe perioada concediului de risc maternal de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat egală cu 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar ce se achită la data lichidării drepturilor salariale, în corespondență cu numărul de zile lucrătoare din durata calendaristică a concediului medical.

Art.37. În cazul în care consultațiile medicale prenatale se pot efectua doar în timpul programului de lucru, angajatorul acordă salariatelor gravide ore libere plătite.

Capitolul V- Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității

Art. 38 (1) La nivel de Institut sunt prevăzute proceduri de informare și de consultare obligatorie reprezentanților salariaților, cu cei care angajează, referitoare la toate măsurile care ar urma să fie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

(2) La stabilirea măsurilor vizând îmbunătățirea condițiilor de muncă, INCD "Victor Babeș" va ține seama de următoarele principii de bază:

a) măsurile preconizate trebuie să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condițiilor de muncă și, numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, să se procedeze la compensări bănești sau de altă natură;

b) măsurile preconizate pentru ameliorarea condițiilor de muncă trebuie să fie convenite împreună cu reprezentanții salariaților

(3) În vederea realizării unui sistem instituționalizat pentru ameliorarea permanentă a condițiilor de muncă INCD "Victor Babeș" va asigura aplicarea măsurilor prevăzute de Legea 319/ 14.07.2006 cu modificările ulterioare privind securitatea și sănătatea în muncă.

(4) Obligațiile salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă nu vor diminua responsabilitatea conducerii INCD "Victor Babeș". În contextul responsabilității sale, conducerea Institutului va lua măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității și sănătății salariaților. Aceste măsuri vor fi periodic adaptate, ținând cont de schimbarea condițiilor de muncă, cu scopul de a îmbunătăți situația existentă.

Art. 39. Realizarea măsurilor de protecție a muncii revine, potrivit atribuțiilor, celor care organizează, conduc și coordonează procesul de muncă în INCD „Victor Babeș".

Art. 40. Organizarea activității, prin stabilirea unei structuri organizatorice naționale, repartizarea tuturor salariaților pe locuri de muncă, cu precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu de către salariați sunt atribute de competența INCD „Victor Babeș".

Art. 41. (1) Sarcinile de serviciu trebuie să fie stabilite în limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea CIM.

(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităților sau a altor cazuri de forță majoră, precum și în situații care periclitează sănătatea sau viața unor persoane, fiecare salariat are obligația de a participa, indiferent de funcția sau de postul pe care-l ocupă, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile INCD „Victor Babeș" in conditiile prevazute de lege, sub îndrumarea autorităților competente și fără periclitarea siguranței angajatului.

Art. 42. Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activității desfășurate, cu durata timpului normal de muncă și normele de muncă, pentru a se evita încărcarea excesivă cu sarcini a salariaților.

Art. 43. (1) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se includ și timpi de refacere a capacității de muncă.

(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpilor de refacere a capacității de muncă, numărul de angajați va fi unul corespunzător pentru a asigura înlocuirea celor aflați în perioadă de refacere.

Art. 44. (1) În cazul în care există divergențe cu privire la stabilirea normelor de muncă sau a normativelor de personal, la cererea oricăreia dintre părți, se va apela la o expertiză tehnică ce va fi efectuată de experți desemnați de ambele părți. Concluziile expertizei tehnice finale sunt obligatorii pentru părți.

(2) Cheltuielile ocazionate de soluționarea divergenței cu privire la modificarea normelor de muncă sau a normativelor de personal vor fi suportate de INCD „Victor Babeș".

(3) INCD „Victor Babeș" are obligația să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariații au obligația să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcția sau postul ocupat.

Art. 45. Locurile de muncă cu condiții diferite de cele normale sunt: cele grele, periculoase, nocive, sau alte asemenea, stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 46. (1) Pentru prestarea activității la locurile cu risc nociv și vătămător de muncă, salariații au dreptul, după caz, la durată redusă a timpului de muncă, echipament de protecție gratuit,

materiale igienico-sanitare, condiţii suplimentare, prevăzute în Contract Colectiv de Muncă la nivelul Institutului. Duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute de lege.
(2) INCD „Victor Babeş" are obligaţia contractării de servicii de medicină a muncii, în vederea examinării medicale a salariaţilor la angajare, o dată pe an, sau de câte ori necesităţile o impun. Costurile acestor examene sunt în sarcina INCD „Victor Babeş".

Art. 47. (1)) INCD „Victor Babeş" se va asigura ca măsurile de protecţia muncii trebuie să fie cunoscute, însuşite şi aplicate în mod conştient de către salariati.
(2) INCD „Victor Babeş" va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la Normele de securitate a muncii. Timpul afectat acestor activităţi se include în timpul de muncă şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat, la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi normele de protecţia muncii în vigoare, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii.
(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la aliniatul precedent.

Art. 48. Prin grija INCD „Victor Babeş", în conformitate cu prevederile legale privind acordarea asistenţei medicale, fiecare salariat trebuie să poată beneficia de asistenţă medicală la sediul unităţii sau în apropierea ei.
Art. 49. (1) Pentru asigurarea protecţiei salariaţilor în timpul activităţii în folosul unităţii, sau din dispoziţia acesteia, salariaţii, indiferent de statutul lor, vor fi dotaţi cu un ansamblu de mijloace individuale de protecţie, pentru eliminarea riscului de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cauzate de noxele determinate pentru activitatea pe care o desfăşoară salariatul în aceste condiţii.
(2) Dotarea salariaţilor cu mijloace de protecţie (echipament individual de lucru, echipament individual de protecţie) se va face conform normativelor legale în vigoare.
(3) Contravaloarea echipamentelor individuale de protecţie va fi suportată în întregime de către INCD „Victor Babeş".
(4) Responsabilul cu protecţia muncii împreună cu şefii de laborator/compartimente se vor îngriji de situaţia echipamentelor de protecţie individuale existente în Institut şi vor propune Comitetului Director anual sau ori de câte ori este necesar, în baza unui raport de analiză, înlocuirea tuturor echipamentelor de protecţie individuale neconforme.

Art. 50. (1) Prin echipament de lucru de înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător, pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronatul cere o anumită ţinută vestimentară specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de patronat.

Art. 51. (1) INCD „Victor Babeş" se obligă să asigure materiale igienico-sanitare, medicamente şi alimente-antidot, la nivelul prevăzut de legislaţie şi specificat în contractele individuale de muncă.
(2) INCD „Victor Babeş" are obligaţia asigurării igienizării şi curăţeniei locurilor de muncă, a spaţiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.
(3) Salariaţii au obligaţia de a păstra ordinea şi curăţenia locurilor de muncă, a spaţiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.

Art. 52. Angajatorul se obligă să realizeze lucrările necesare pentru reducerea cauzelor care ar produce accidente sau îmbolnăviri profesionale.

Art. 53. (1) Angajatorul este obligată să obțină avizul organelor competente pentru funcționarea tuturor locurilor de muncă la care acest aviz este cerut de legislația în vigoare.
(2) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 54. În Institut va exista, în funcție de necesități, un compartiment sau un responsabil cu protecția muncii.

Art. 55. În cazul unor accidente de muncă, din Comisia de anchetă constituită de urgență, conform prevederilor legale, va face parte și unul dintre reprezentanții salariaților.

Art. 56. (1) INCD „Victor Babeș" se obligă să măsoare noxele în locurile de muncă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și, în cazul înregistrării temperaturilor extreme, să aplice prevederile dispozițiilor legale în domeniu.
(2) Conducerea INCD „Victor Babeș" are obligația de a dispune, din inițiativa proprie sau la sesizarea expresă a responsabilului cu protecția muncii, măsurarea periodică a parametrilor care caracterizează condițiile de muncă și factorii de mediu.
(3) În toate cazurile în care condițiile de muncă se situează constant peste nivelul de noxe admisibil, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariații vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data documentării schimbării condițiilor de muncă.
(4) Clasificarea și reclasificarea locurilor de muncă cu condiții diferite de cele normale cad în sarcina Responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă din Institut, constituit conform legii.
(5) Responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă urmărește permanent modul de respectare a clauzelor referitoare la condițiile de muncă din Contractul Colectiv de Munca și sesizează conducerea unității despre nerespectarea acestora.
(6) Durata timpului de lucru se va reduce în cazul temperaturilor atmosferice mai mici de –20°C și mai mari de +37°C, prin decizia conducerii, conform legislației în vigoare, în acele locuri unde nu pot fi asigurate condiții normale de lucru.

Art. 57. (1) În vederea menținerii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, INCD „Victor Babeș" va lua, cel puțin, următoarele măsuri:
a) amenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă;
b) asigurarea condițiilor de mediu și microclimat (iluminat, zgomot, vibrații, temperatură, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, dușuri, grupuri sanitare);
d) diminuarea, până la încadrarea în concentrațiile maxim admisibile, a emisiilor poluante.
(2) Salariații sunt obligați să păstreze în bune condiții amenajările efectuate de administrație, să nu le deterioreze, descompună ori să sustragă componente ale acestora.

Art. 58. (1) INCD „Victor Babeș" se obligă ca la angajare și ulterior, cel puțin o dată pe an, să organizeze, prin medicul de medicina muncii, examinarea medicală gratuită a salariaților, în scopul de a constata dacă sunt apți pentru desfășurarea activității în postul pe care ar urma să-l ocupe sau pe care îl ocupă, precum și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 59 La cererea uneia dintre părți, medicul de medicina muncii și responsabilul cu protecția muncii vor fi consultați obligatoriu pentru reducerea duratei timpului de muncă și acordarea de concedii suplimentare, din motive legate de modificarea condițiilor de muncă.

Art. 60. Părțile se obligă să asigure un regim de protecție specială muncii tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puțin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislația muncii și prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.

Art. 61. (1) INCD „Victor Babeș" se obligă să nu refuze angajarea sau, după caz, menținerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art. 62. La recomandarea medicului de medicina muncii, INCD „Victor Babeş", trecerea salariatului în alt loc de muncă vacant, compatibil cu capacitatea de muncă stabilită de organele competente sau, după caz, recalificarea în funcție de necesitățile și posibilitățile acestuia.

Art.63. (1) Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă din INCD „Victor Babeş" își desfășoară activitatea în baza Legii 319/2006 privind Regulamentul de organizare și funcționare a CSSM al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
(2) Timpul de muncă alocat atribuțiunilor de Responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat.

Capitolul VI – Drepturile şi obligaţiile ale salariaţilor şi ale angajatorului

Art.64 (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

- dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
- dreptul la concediu de odihnă anual;
- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
- dreptul la demnitate în muncă;
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
- dreptul de acces la formarea profesională sau specializare;
- dreptul la informare şi consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de muncă;
- dreptul la protecție în caz de concediere;
- dreptul la negociere colectivă şi individuală;
- dreptul de a participa la acțiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- dreptul la asistenţa socială
- alte drepturi prevăzute de lege si de Contractul Colectiv de Muncă.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

a) de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de a respecta programul de lucru
d) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul Regulamentul Intern, în Contract Colectiv de Muncă, în CIM, în actele interne emise de INCD "Victor Babeş" în exercitarea drepturilor sale;
e) de fidelitate față de Angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
f) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
g) de a respecta secretul de serviciu;
h) alte obligații prevăzute de lege şi Contract Colectiv de Muncă.

(3) Prevederile alin (2) lit. b) – f) presupun următoarele îndatoriri din partea salariatului:

a. respectarea obligaţiilor de salariat față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu, asigurarea apărării şi protecției patrimoniului în cadrul laboratorului/ compartimentului,
b. respectarea obligaţiei de a nu se afla în situaţii generatoare de concurență neloială;
c. să nu fac declaraţii denigratoare prin care să fie afectat prestigiul Institutului
d. obligaţia de a comunica în scris angajatorului situaţia în care salariatul dobândeşte calitatea de asociat, acționar, administrator, cenzor sau angajat cu CIM la o instituție/ societate comercială care are același obiect de activitate sau obiect de activitate similar

cu cel al Angajatorului, precum şi situaţia în care salariatul s-ar afla în relaţie directă de concurenţă cu activitatea desfăşurată de Institut, cunoscând ca aceste aspecte sunt situaţii de interdicţie care impun renunţarea la calitatea de salariat al INCD "Victor Babeş" în favoarea păstrării calităţii care constituie situaţia de interdicţie;

e. obligaţia de a nu divulga ori a nu publica informaţiile tehnice cu caracter de noutate (brevetabile);
f. obligaţia de a nu dezvălui rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în Institut în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri publice, fără acordul scris al finanţatorului şi al angajatorului, conform Legii nr. 319/2002, pe o perioada de 5 ani de la data încetării CIM;
g. obligaţia de a nu dezvălui şi de nu folosi datele şi informaţiile nepublice sau nedestinate publicităţii pe care salariatul le deţine sau la care a avut acces pe parcursul executării CIM pentru un termen de 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă cu Angajatorul conform cu OMEC nr. 4717/20.09.2004, Ord. nr. 7079/03.04.2003, Regulamentul UE nr. 2016/679, referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 2016/679;

Art.65 (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea Institutului;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, Contract Colectiv de Muncă aplicabil Regulamentului Intern şi procedurilor Controlului Intern Managerial relevante;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, conform fişei de evaluare;
g) alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice;
c) să acorde salariaţilor drepturile ce decurg din lege, din Contract Colectiv de Muncă aplicabil şi din CIM;
d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
e) să opereze înregistrările prevăzute de lege în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
h) altele prevăzute de lege.

Capitolul VII. Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art.66. Cererile şi reclamaţiile venite din partea angajaţilor au caracter confidenţial şi se transmit în scris către compartimentul/laboratorul căruia i se adresează, cele verbale sunt nule.

Art.67. Constituie cerere orice solicitare care vizează obținerea de informații cu caracter personal, obținerea de materiale și instrumente care facilitează desfășurarea activității în Institut, obținerea de resurse materiale (împrumuturi, deconturi), obținerea de mijloace de transport care să faciliteze desfășurarea activității în Institut, etc.

Art.68. Reclamațiile de orice natură vor fi adresate Directorului general.

Art.69. Cererile/reclamațiile vor fi soluționate de către conducerea Institutului în maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la compartimentul căruia i-a fost adresată.

Capitolul VIII. Procedura de conciliere a conflictelor de muncă

Art.70. (1) Accesul neîngrădit la justiție este garantat de lege. În cazul unui conflict individual de muncă, părțile vor acționa cu bună-credință și vor încerca soluționarea amiabilă a acestuia.
(2) În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă prin procedura concilierii.
(3) Prin conciliere, se înțelege modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.
(4) Consultantul extern specializat în legislația muncii prevăzut la alin. (3), denumit în continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora.
(5) Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern.
(6) Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.
(7) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației prevăzute la alin. (6). Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.
(8) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluție, consultantul extern va redacta un acord care va conține înțelegerea părților și modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părți și de către consultantul extern și va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.
(9) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părți și de către consultantul extern, în următoarele situații:
a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului;
b) prin constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii;
c) prin neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitația prevăzută la alin. (7)

(10) În cazul în care părțile au încheiat numai o înțelegere parțială, precum și în cazurile prevăzute la alin. (9) lit. b) și c), orice parte se poate adresa instanței competente cu respectarea prevederilor art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea soluționării în totalitate a conflictului individual de muncă.

Capitolul IX– Reguli concrete privind disciplină muncii în unitate. Organizarea timpului de lucru și odihnă

Art. 71. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână pentru angajații cu norma întreagă.
(2) Durata normală a timpului de muncă prevăzută la alin.(1) se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.
(3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână.
(4) Părțile pot conveni și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână și cu condiția ca timpul de muncă zilnic să nu depășească 10 ore. O asemenea modificare se face doar cu avizul șefului de laborator/compartiment și cu acordul Directorului General.
(5) Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în CIM.
(6) Locurile de muncă la care se aplică formele specifice de organizare a programului de lucru prevăzute la alin. (3) și (4), precum și modalitățile concrete de organizare și evidență a muncii prestate, se stabilesc de către INCD „Victor Babes" .
(7) În cazul stabilirii pentru o anumită zi lucrătoare din săptămână a unei durate mai mici de 8 ore, timpul de muncă în celelalte zile poate fi mai mare.

Art. 72. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 6 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
(3) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a CIM.
(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani și altor categorii prevăzute de lege.

Art. 73. (1) Programul normal de lucru începe zilnic la orele 8:00 și se termină la orele 16:00, dacă prin CIM nu se stabilește, de comun acord, alt program.
(2) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
(3) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil sau variabil a timpului de muncă.
(4) De programul flexibil sau variabil de muncă pot beneficia, la cerere, salariații, cu aprobarea conducerii pentru motive întemeiate.
(5) Programul flexibil presupune că durata zilnică a timpului de muncă este împarțită în două perioade: o perioadă fixă în care salariatul se află simultan cu ceilalalți angajați la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.

(6) Programul variabil presupune că salariatul îşi alege durata zilnică a timpului de muncă, pentru fiecare dintre cele cinci zile lucrătoare ale săptămânii cu respectarea timpului de muncă zilnic.

(7) Programul variabil se acordă cu precădere salariaţilor care au şi calitatea de cadre didactice în funcţie de programul didactic zilnic, pe bază de cerere înregistrată la registratura Institutului şi depusă la Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională.

(8) Orice refuz al solicitării prevăzute la alin. (2) trebuie motivat, în scris, de către Angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Art. 74. (1) Atunci când programul individualizat de muncă are o durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă iniţial la sfârşitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul să revină la programul iniţial anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanţelor care au condus la stabilirea programului individualizat.

(2) Fără aprobarea unui program flexibil sau variabil, este permisă numai întârzierea accidentală, cu respectarea timpului de lucru zilnic stabilit.

Art. 75. (1) Munca prestată între orele 22:00 – 06:00 este considerată muncă de noapte, dacă face parte din programul normal.
(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
a) angajatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) angajatul care efectuează munca de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.
(3) Nu intră în categoria muncii de noapte situațiile în care experimentele impun prezența unui cercetător în laborator între orele 22:00 și 6:00 și se vor evita programările unor asemenea experimente. Pentru aceste situații, prezența în laborator în timpul nopții se face cu acordul șefului de laborator și cu evidențierea acestui lucru în documente ale laboratorului, însoțite de informarea personalului de pază.

Art. 76. Munca de noapte se va presta cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația muncii.

Art. 77. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, este considerată muncă suplimentară.

Art. 78. (1) La solicitarea angajatorului, salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor. Șefii de laborator/compartiment pot solicita conducerii Institutului aprobarea efectuării de ore suplimentare pentru lucrări ce nu suferă amânare. Munca efectuată după programul normal de muncă din inițiativa salariatului pentru efectuarea de lucrări restante nu este considerată muncă suplimentară.
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente, destinate prevenirii producerii și/sau pentru evitarea unor accidente iminente, ori înlăturării consecințelor unui accident a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor Angajatorului, sau lucrări pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor Institutului (cazuri fortuite).
(3) Tot la solicitarea Angajatorului și/sau solicitarea salariatului INCD „Victor Babeş", cu aprobarea scrisă a Angajatorului, în conformitate cu dispozițiile de la Titlul II, Capitolul IX, din Codul Muncii actualizat la zi, coroborat cu prevederile legale din Legea nr. 81/2018, care reglementează modul de desfășurare a activității de către un salariat în regim de telemuncă, angajații INCD „Victor Babeş" pot desfășura activitatea curentă din CIM și astfel: munca la distanță și munca la domiciliu. Activitatea în acest regim se organizează și se desfășoară în conformitate cu procedura specifică.

(4) În ambele situații salariații INCD „Victor Babeş" sunt obligați să ducă la îndeplinire atribuțiile specifice postului, precum și solicitările scrise/comunicate telefonic, ale șefului ierarhic superior, la domiciliul salariatului sau la locul stabilit de comun acord prin Act adițional la CIM, încheiat între părți.
(5) De asemenea, părțile semnatare ale unui CIM vor consfinți prin Act adițional faptul că telemunca și munca la domiciliu este acea formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de Angajator. Activitatea în telemuncă implică cel puțin o zi de lucru (8 ore) pe lună, atunci când este necesar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în conformitate cu reglementările stabilite prin actul adițional semnat de comun acord
(6) În vederea justificării de către salariatul INCD „Victor Babeş" a activității derulate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, acesta va întocmi, în scris, semnat olograf sau electronic, un raport de activitate lunar, cu menționarea activităților pe zile (fără descrierea detaliată, ci doar denumirea) și pontajul aferent (cu timpul alocat pentru fiecare activitate), pe care le va înainta spre aprobare șefului ierarhic superior.
(7) Raportul de activitate și Pontajul, aprobate, vor sta la baza plății lunare a salariului de către Angajator.
(8) Modelul documentelor mai sus menționate (Raportul de Activitate și Pontajul) vor fi stabilite, în funcție de specificul activității locului de muncă al salariatului INCD „Victor Babeş", de către Șeful ierarhic superior, cu aprobarea Conducerii INCD „Victor Babeş" și se vor constituii ca Anexe la Actul Adițional de la CIM-ul salariatului.

Art.79. (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de alin. (1), munca suplimentară va fi plătită salariatului în luna următoare, prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.
(3) Compensarea prevăzută la alin. (1) și (2) se va acorda doar atunci când munca suplimentară este efectuată la solicitarea Angajatorului.

Capitolul X – Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.80. În contextul INCD „Victor Babeş", sunt abateri disciplinare, în conformitate cu dispozițiile din Codul Muncii, din Regulamentul intern și din Contractul Colectiv de Munca al INCD „Victor Babeş", în vigoare, următoarele:

a. neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, întârzieri sistematice în efectuarea lucrărilor și/sau nepredarea la termen a lucrărilor din vina salariatului;
b. refuzul nemotivat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu;
c. nerespectarea dispozițiilor legale ale șefilor ierarhici;
d. prezentarea la serviciu în stare de ebrietate;
e. introducerea și/sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta institutului;
f. absențele nemotivate de la serviciu;
g. nerespectarea sistematică a programului de lucru;
h. părăsirea institutului în timpul serviciului fără acordului șefului ierarhic;
i. părăsirea postului înainte de sosirea personalului din schimbul următor, acolo unde este cazul

j. nerespectarea sau, după caz, neîndeplinirea corespunzătoare a normelor privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, paza contra incendiilor, ori a altor norme privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k. săvârşirea oricărei fapte care poate pune în pericol siguranţa propriei persoane ori a altor persoane, a institutului şi/sau patrimoniului acestuia ori producerea de pagube materiale în directă legătură cu munca ori din vina angajatului;
l. desfăşurarea altor activităţi în afara celor stabilite prin fişa postului, instrucţiunilor de lucru, contractului individual de muncă ori a altor documente interne în timpul orelor de program;
m. folosirea bazei materiale a institutului în scopuri personale;
n. sustragerea din institut sub orice formă şi prin orice mijloace a datelor şi informaţiilor, altor documente (baze de date, ştate, protocoale şi instrucţiuni, planuri, schiţe, etc.), a echipamentelor sau a altor bunuri corporale ori necorporale aparţinând institutului, fără drept ori fără acordul scris al conducerii institutului.
o. atitudine ireverenţioasă faţă de orice persoană în timpul serviciului şi/sau pe teritoriul institutului ori afectarea demnităţii şi/sau autorităţii oricărei persoane, folosirea violenţei de limbaj ori a celei fizice;
p. nerespectarea principiilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi nediscriminarea constând în deosebiri, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, identitate sexuală, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
q. nerespectarea clauzelor privind confidenţialitatea informaţiilor de serviciu, a secretului profesional ori a dispoziţiilor legale privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal; r. concurenţa neloială, aşa după cum aceasta este definită de normele legale în vigoare;
r. plagiatul;
s. fabricarea şi/sau falsificarea de date experimentale în activitatea de cercetare;
t. orice altă faptă de natură a aduce atingere bunei desfăşurări a activităţii în cadrului institutului, relaţiilor de serviciu, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a angajaţilor ori valorilor patrimoniale aparţinând acestora ori institutului.

Art.81 Nu constituie abatere disciplinară, în conformitate cu dispoziţiile din Codul Muncii, din Regulamentul intern şi din Contractul Colectiv de Muncă al INCD „Victor Babeş", în vigoare, respectiv prezenta procedură, următoarele fapte:

a. absenţa din unitate în timpul orelor de program ca urmare a unei citări în faţa organelor de drept, indiferent de calitatea procesuală pe care angajatul o are în această citaţie;
b. absenţa din unitate în timpul orelor de program din raţiuni de ordin medical ori pentru donarea de sânge cu condiţia informării şefului ierarhic, dacă situaţia o permite şi conform celor menţionate în Contractul colectiv de muncă.
c. consumul responsabil de băuturi alcoolice în timpul unor evenimente prilejuite de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în institut, de tipul „petrecere de bun venit", petrecere de despărţire", mese festive organizate pentru invitaţii Institutului.

Art.82. **(1)** Fazele acțiunii disciplinare sunt:

1. sesizarea, în scris, a conducerii unității în legătură cu săvârșirea unei abateri disciplinare
2. desemnarea, de către conducerea institutului, prin Decizie, a membrilor Comisiei de Cercetare Disciplinară (CCD).
3. convocarea salariatului de către CCD, pentru a-și susține apărarea
4. cercetarea faptei și constatarea săvârșirii abaterii corelat cu gradul de vinovăție
5. întocmirea procesului verbal al CCD
6. comunicarea deciziei de sancționare salariatului.

(2) Sesizarea îndreptată împotriva unui salariat se adresează conducerii institutului de către:

a. șeful laboratorului / compartimentului în care lucrează salariatul care a săvârșit abaterea;

b. prin sesizare scrisă din partea conducerii, atunci când persoanele abilitate să aplice sancțiunea (conducerea unității), află în mod nemijlocit de faptul ca s-a săvârșit o abatere disciplinară;

c. orice altă persoană, care are calitatea de angajat al INCD "Victor Babeș" care, având cunoștință despre săvârșirea abaterii, sesizează ierarhic conducerea unității.

(3) Sesizarea se formulează în scris și trebuie sa cuprindă:

a. numele, prenumele și funcția deținută de persoana care a făcut sesizarea;

b. numele, prenumele, funcția și compartimentul în care își desfășoară activitatea salariatul care a săvârșit abaterea;

c. data la care a avut loc abaterea;

d. descrierea, pe larg, a faptei care constituie obiectul sesizării;

e. dovezile pe care se sprijină acuzațiile;

f. data și semnătura celui care a întocmit sesizarea;

g. sesizarea poate conține, anexate, înscrisuri sau alte probe materiale care o susțin.

(4). Sesizarea cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare de către un salariat are loc într-un termen de maxim 6 luni de la data săvârșirii faptei.

(5) Sesizarea se depune la secretariatul instituției, care are obligația de a o înregistra, de a informa conducerea institutului și de a o transmite de îndată la compartimentul juridic.

(6) Data înregistrării reprezintă data luării la cunoștință cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare de către cel ce urmează sa aplice sancțiunea.

Art.83 **(1)** Conducerea institutului, fiind astfel sesizată va numi prin decizie o comisie de cercetare disciplinară mandatată cu efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Componența comisiei se propune de către Comitetul de direcție.

(2) Conducerea unității va informa în prealabil persoanele pe care intenționează a le mandata prin decizie cu efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(3) Oricare dintre persoanele menționate la alin (2) are obligația de a se abține sau de a declina includerea sa în componența comisiei în următoarele situații:

a. dacă și-a exprimat anterior în cadru organizat opinia cu privire la sesizarea în discuție ori la gradul de vinovăție al salariatului;

b. în situația în care există sau a existat un grad de rudenie între acesta și salariatul convocat în fața CCD;

c. dacă între el și salariatul convocat în fața CCD există relații de dușmănie indiferent dacă acestea sunt generate de raporturile de muncă ori de motive de natură personală.

d. dacă din rațiuni obiective (existența unei cereri de concediu de odihnă sau fără plată, eventuală internare în spital, etc.) sau subiective (de ex. probleme familiale), se află în imposibilitatea evidentă de a participa la lucrările comisiei.

(4) Solicitarea de abținere respectiv declinare, bine justificată se aduce la cunoștința conducerii, în momentul comunicării intenției de nominalizare.

(5) In termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea convocatorului salariatul chemat în fața CCD are dreptul să recuze pe oricare dintre membrii comisiei pentru motivele prevăzute la alin (3) în scris cu justificare temeinică, adresată conducătorului unității, înregistrată la registratura Institutului, documentul constituindu-se ca piesă în dosar.
(6) Comisia va fi formată dintr-un număr impar de persoane, între 3 și 5 membri, inclusiv președintele, cu drept de vot și cel puțin doi membri supleanți. Unul dintre membri este din compartimentul juridic, dar care sa nu fie si in situația de a aviza juridic decizia de sancționare, emisa ulterior de către Conducerea INCD "Victor Babeș". Secretariatul CCD este asigurat de Compartimentul Resurse Umane și Formare Profesională.
(7) Din comisia de cercetare disciplinară nu pot face parte:
a. persoana care a întocmit sesizarea;
b. șeful de laboratorului / compartimentului în care salariatul își desfășoară activitatea;
c. reprezentantul sindicatului sau cel al salariaților care asistă salariatului convocat la cererea acestuia.
d. conducătorul unității sau cel care va dispune aplicarea sancțiunii disciplinare propuse de către CCD.
(8) În cazul creării unei CCD cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin (7) conducătorul unității sau persoana desemnată să-l reprezinte va retrage mandatul Comisiei astfel numite și va numi, prin Decizie, o nouă CCD.
(9) În condițiile celor prevăzute la alin (8) noua Comisie va relua întreaga procedură de cercetare disciplinară.
(10) CCD se întrunește în prima ședință, în maxim două zile lucrătoare de la decizia de constituire, pentru redactarea convocării salariatului și stabilirea calendarului de lucru, care va rămâne document în dosar.

Art.84 (1)În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, CCD va convoca salariatul în scris, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Convocarea trebuie să conțină informații legate de abaterea disciplinară cu precizarea prevederilor din regulamentul intern, codul de conduită, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, alte acte normative incidente care au fost încălcate de salariat.
(2) Convocarea salariatului în vederea desfășurării procedurii cercetării disciplinare prealabile se va realiza într-un termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data luării la data sesizării. Convocarea nu se poate face în mai puțin de două zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de către angajat.
(3) Convocarea salariatului în vederea desfășurării procedurii cercetării disciplinare prealabile se realizează:
a. prin semnarea convocatorului, salariatul confirmând astfel primirea unui exemplar al convocatorului;
b. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în cazul în care salariatul care a săvârșit abaterea disciplinară lipsește de la locul de muncă sau refuză să semneze convocatorul.
Art. 85. (1) În toate cazurile, în cadrul cercetării disciplinare prealabile, este obligatorie ascultarea salariatului presupus a fi vinovat și verificarea susținerilor acestuia în apărare.
(2) CCD, poate solicita o notă explicativă scrisă de la salariatul cercetat, notă în care se cuprinde poziția salariatului față de cele semnalate în sesizare și de împrejurările pe care le consideră necesare a le invoca în apărarea sa.
(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere, CCD, toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului/salariaților sau de către un apărător ales.
(4) În cazul în care salariatul refuză să se apere în acest mod, se va încheia un proces verbal din care să rezulte refuzul salariatului cercetat de a prezenta CCD apărările în favoarea sa.

(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute art. 84 fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancțiunea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Art. 86 (1) Cercetarea disciplinară prealabilă presupune analiza şi evaluarea cel puțin a următoarelor aspect:
a. împrejurările în care a fost săvârşită abaterea;
b. gradul de vinovăție a salariatului;
c. consecințele abaterii disciplinare;
d. comportarea generală în serviciu a salariatului; e. eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat.
(2) Membrii CCD au obligația de a evalua faptele supuse analizei cu obiectivitate, în acord cu propria conştiință şi în conformitate cu normele legale, Regulamentul Intern, Contractul colectiv de muncă sau orice alte acte normative incidente.
(3) Orice ingerință, a conducerii unității ori a altor factori de decizie, de la nivel instituțional, în activitatea CCD conduce la nulitatea absolută a cercetării disciplinare.
(4) Membrii CCD disciplinară prealabilă vor verifica toate documentele care au legătură cu abaterea prezumată şi pot solicita informații verbale şi/sau scrise de la toți salariații care au implicație directă sau colaterală cu faptele cercetate.
(5) Membrii CCD prealabilă sunt împuterniciți să realizeze, dacă situația o impune, centralizatoare, verificări, recalculări pe care le consideră relevante pentru analiza abaterii prezumate.
(6) Modul de desfăşurare a anchetei disciplinare, precum şi concluziile acesteia se consemnează întru-un proces verbal.
(7) În cazul în care unul dintre membrii CCD are o opinie diferită față de cea a majorității, aceasta va fi consemnată în scris, ca parte integrantă din procesul verbal, cu prezentarea argumentelor care fundamentează această opinie.
(8) După efectuarea cercetării disciplinare prealabile membrii CCD vor formula în scris, în secțiunea finală a procesului verbal, propunerile referitoare la sancțiunea aplicabilă pe care le vor înainta împreună cu întreaga documentație către conducerea institutului.
(9) Procesul verbal al CCD, cuprinzând descrierea faptei, apărările salariatului cercetat, analiza comisiei, concluziile comisiei şi anexe (dacă este cazul) se înregistrează la registratura institutului.

Art 88 (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt următoarele:
a. avertismentul scris;
b. retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
(3) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, cu excepția sancțiunii prevăzute la art.90 alin.(1) lit. a) nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(4) Sancțiunea se stabileşte de către Conducătorul unității sau persoana desemnată să-l reprezinte în baza procesului verbal întocmit de CCD.
(5) Conducătorul unității sau persoana desemnată să-l reprezinte poate dispune o sancțiune disciplinară inferioară celei propuse de către CCD.

(6) Efectuarea cercetării disciplinare şi aplicarea sancţiunii nu restrânge dreptul angajatorului de a se adresa organelor de drept, în cazul în care prin fapta sa salariatul a adus prejudicii materiale, de imagine ori de altă natură institutului.

(7) Conducătorul unităţii sau persoana desemnată să-l reprezinte dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării referitoare la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Exemplarele 2 şi trei al acestei decizii se depun la Compartimentul Resurse Umane si Formare Profesională şi la dosarul cauzei administrat de Compartimentul Juridic.
(8). Pentru aceeaşi abatere se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art. 89 (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în formă scrisă, în original, sub semnătură de luare la cunoştinţă, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(2) În cazul în care salariatul refuză să semneze de luare la cunoştinţă ori se află în imposibilitatea de a putea lua act de sancţiunea aplicată, aceasta se transmite la domiciliul său prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b. precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă care au fost încălcate de salariat;
c. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată cercetarea.
d. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f. instanţa competentă material şi teritorial la care sancţiunea poate fi contestată.
(4) În termenul prevăzut de legea civilă, salariatul are dreptul de a contesta decizia respectivă la instanţa judecătorească competentă material şi teritorial.
(5) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecătoreşti nu poate fi îngrădit de către angajator.
(6) Sancţiunea disciplinară se consemnează în Registrul general de evidenţă a sancţiunilor disciplinare aflat la sediul angajatorului, în monitorizarea compartimentului juridic, care are în grijă şi dosarul analizei disciplinare rezultat din activitatea CCD.
(7) Sancţiunea disciplinară se radiază prin decizia conducătorului unităţii, după 12 luni de la aplicare, la solicitarea compartimentului juridic. Decizia angajatorului emisă în forma scrisă se comunică salariatului în original, sub semnătură de luare la cunoştinţă, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data radierii sancţiunii.
(8) Radierea sancţiunii se redactează de către compartimentul juridic şi se consemnează în Registrul general de evidenţă a sancţiunilor disciplinare aflat la sediul angajatorului. Exemplarele 2 şi 3 ale deciziei de radiere a sancţiunii se depun la Compartimentul Resurse Umane si Formare Profesională şi dosarul cauzei păstrat la Compartimentul Juridic.
(9) Registrul general de evidenţă a sancţiunilor disciplinare se întocmeşte doar în format electronic de către compartimentul juridic.

Capitolul XI. Răspunderea patrimonială

Art.90. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în

legătură cu serviciul.

Art.91. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

Art.92. Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condițiile art.254 și următoarele din Codul muncii.

Art.93. Răspunderea patrimonială a angajaților:
l) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vină și în legătură cu munca lor.
2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forță majoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
3) În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vină și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, conform aliniatului de mai sus, nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Art. 94. Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

Art.95. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

Art.96. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

Art.97. Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății.

Art.98. Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
Art.99. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

Art.100. În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau nouă instituție ori autoritate publică după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.

Art.101. Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă.
Art.102. În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reținere, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedura civilă.

Capitolul XII – Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specific

Art.103 Pentru asigurarea aplicării tuturor dispozițiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul institutului funcționează următoarele principii:

a) permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;
b) imediata informare, a salariaților despre noile reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice;
c) imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la nivelul INCD "Victor Babeş";
d) însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente fată de specificul activităţii INCD "Victor Babeş".

Capitolul XIII – Criterii şi procedurile de evaluare profesională a salariaților

Art. 104 (1) Evaluarea profesională a salariaţilor institutului se face anual pe baza criteriilor şi a procedurii de evaluare prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în institut.
(2) Sunt luate în considerare următoarele categorii de criterii de evaluare:
a) Generale:

- disciplină şi ordine;
- responsabilitate;
- realizarea obiectivelor şi orientarea către calitate;
- competențe, abilități, însuşiri şi deprinderi cerute de post;
- criterii suplimentare pentru funcții de conducere

b) Specifice activităților de cercetare-dezvoltare:

- implicarea în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- rezultatele activității;
- competența profesională;
- luarea deciziilor, inițiativa, organizarea, monitorizarea;
- constituirea de echipe eficiente;
- autodezvoltarea.

Art.105 Procedura de evaluare are ca scop definirea modului de planificare şi organizare a procesului de evaluare a performanțelor salariaților INCD "Victor Babeş"
(2) Pentru personalul de cercetare-dezvoltare performanța profesională va fi evaluată anual pe baza unor standarde specifice adoptate de Consiliul ştiințific şi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă pe instituție.
(3) Procesul de evaluare a performanțelor salariaților se desfăşoară anual, până la sfârşitul lunii martie, pentru activitatea prestată în anul anterior.

(4) Documentul pe baza căruia se realizează evaluarea performanţelor salariaţilor o reprezintă fişa de evaluare şi de analiză a performanţelor profesionale. Prin fişa de evaluare sunt definite criterii de evaluare şi punctaje aferente fiecărui criteriu cu valori sumate atât de persoana evaluată cât şi de şeful ierarhic superior.
(5) Procedura de evaluare este iniţiată de către Compartimentul de Resurse Umane şi Formare Profesională care trimite şefilor de laboratoare/compartimente fişele cadru de evaluare individuală.
(6) După completare, fişele de evaluare sunt trimise Comitetului de direcţie pentru evaluare.
(7) Compartimentul de Resurse Umane şi Formare Profesională întocmeşte un centralizator conţinând rezultatele evaluării.
(8) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot face contestaţie, care se adresează Comitetului de direcţie, iar acesta, în termen de 5 zile calendaristice, soluţionează contestaţia.
(9) Rezultatele obţinute în urma procesului de evaluare a performanţelor constituie principalul element pentru stabilirea: promovărilor, negocierilor salariale sau alte drepturi, în raport cu posibilităţile instituţiei.

Capitolul XIV – Reguli referitoare la preaviz

Art.106 Procedura şi condiţiile de acordare a preavizului, cât şi durata acestuia sunt aplicabile conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă şi legislaţiei în vigoare.

Capitolul XV – Informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor

Art. 107. (1) a) pentru termenul de formare profesională – orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
b) pentru termenul de formare profesională continuă – procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi cunoştinţe profesionale, atestate conform legii, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază (inclusiv prin doctorat), fie prin deprinderea unor metode, tehnici sau procedee noi în domeniul specialităţii lor, în profilurile şi specializările stabilite de angajator.
(2) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b) obţinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
(3) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
(4) Angajatorul are obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, cel puţin o dată la 2 ani.

Art. 108. (1) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) formare individualizată;

d) doctorat;
e) programe de formare continuă;
f) programe de documentare și schimburi de experiență la nivel național și internațional;
g) programe de specializare la nivel național și internațional;
h) învățământ postuniversitar organizat conform legii;
i) cursuri și stagii de pregătire realizate în țară și în străinătate.

(2) Formarea profesională individualizată se stabilește de către angajator împreună cu salariatul în cauză, ținând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională, de condițiile de desfășurare a activității la locul de muncă și de opțiunile salariatului în conformitate cu prevederile din fișa de evaluare prevazute în Contractul Colectiv de Muncă.

(3) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractul individual de muncă.

Art. 109. (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de către acesta.

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională, conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute.

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională, conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(4) Salariații care urmează sa beneficieze de un curs sau de un stagiu de formare profesională, nu pot avea inițiativa încetării CIM o perioadă de timp, începând cu data absolvirii cursului, stabilită prin act adițional. În cazul în care salariatul refuză, anterior începerii cursului, semnarea actului adițional sau contractului accesoriu, angajatul nu va mai participa la cursul respectiv.

(5) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (4) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la CIM.

(6) Obligația prevăzuta la alin. (5) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin act adițional/ contract, pentru motive care țin de persoana salariatului.

Art. 110. (1) Participarea salariaților la cursuri/stagii de formare profesională la inițiativa acestora, în cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o forma de pregătire profesională cu scoatere din activitate, se va realiza după ce angajatorul va analiza solicitarea.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 30 zile de la primirea solicitării. Totodată, angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

(3) Salariaților ce studiază într-o formă de învățământ superior, li se vor acorda anual, la cerere, 30 zile de concediu fără salariu, fără a afecta calcularea duratei concediului de odihnă anual și fără afectarea vechimii în muncă.

(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată conducerii Institutului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să cuprindă data de începere a stagiului, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

Art. 111. Contracte speciale de formare profesională organizată de INCD „Victor Babeș"

(1) Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională.
(2) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de INCD „Victor Babeş" pentru dobândirea unei calificări profesionale.
(3) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Coordonator.
(4) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaţilor debutanţi la o funcţie nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.
(5) Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea CIM sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condiţiile legii.
(6) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.
(7) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională, salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face faţă funcţiei noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.

Capitolul XVI- Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 112. In cadrul Regulamentului sunt evidenţiate principiile şi cadrul instituţional privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajaţii cu funcţii ce impun aceste activităţi.

(1) INCD "Victor Babeş" asigura prin legalitate şi transparenţă, recunoaşterea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prelucrarea datelor cu caracter personal desfăşurându-se în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum şi a regulamentelor interne

(2) Utilizarea şi prelucrarea de date cu caracter personal, obţinute de la persoanele vizate se va face după obţinerea unei declaraţii de consimţământ; prelucrarea se va face prin intermediul unei baze de date (programe de secretariat – ASESOFT şi Registrul de evidenţă a salariaţilor - REVISAL, programe de evidenţă interne privind salarizarea personalului, programe interne şi externe de evidenţă contabilă, de achiziţii, de casierie, program intern evidenţă etc.) alcătuită din aceste informaţii sau/şi informaţii din surse externe, autorizate de lege. Fiecare angajat, care prin funcţia sa este implicată în utilizarea de date cu caracter personal, este responsabilă pentru datele cu caracter personal aflate în controlul său, precum şi de datele transferate de terţi. Persoana (persoanele) responsabile desemnate de conducerea INCD „Victor Babeş" prin statul de funcţiuni şi fişa postului vor răspunde pentru respectarea dispoziţiilor din domeniu, precum şi a principiilor stipulate în Regulamentul (UE) 679/2016 ("RGPD") şi în legile aflate în vigoare,. Persoanele angajate în cadrul INCD „Victor Babeş" în funcţii ce impun utilizarea de date cu caracter personal sunt responsabile de colectarea, utilizarea şi prelucrarea acestora.

(3)Legalitatea scopului prelucrării, se asigură prin aceea că în INCD „Victor Babeş" colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, ilegale şi neechitabile, este interzisă. Persoanele vizate vor fi informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul prelucrării precum şi consecinţele refuzului acestora de a furniza datele solicitate. Scopurile pentru care se colectează date, vor fi precizate în scris (într-o informare ataşată la declaraţia de consimţământ), într-un limbaj accesibil pentru peroanele vizate.

(4)Consimţământ, privind obţinerea utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, care se solicită în scris, persoanelor vizate. Acest document scris constituie, conform legilor in vigoare, garanţii care însoţesc dezvăluirea datelor către terţi. Consimţământul privind

colectarea datelor cu caracter personal se concretizează printr-o declarație însoțită de o notă de informare pentru principalele tipuri de situații. Declarația va fi concepută în funcție de departamentul/ compartimentul, serviciul respectiv, conform specificului de activitate a fiecăruia. Persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment, sub condiția anunțării în prealabil, în scris, a operatorului. Operatorul va informa persoana vizată în legătură cu procedura și efectele produse de retragerea consimțământului.

(5) Legitimitatea dezvăluirii informațiilor, care presupune că INCD „Victor Babeș" va prelucra date cu caracter personal numai în scopurile pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care persoana vizată își dă anterior consimțământul și pentru prelucrarea în alte scopuri, cazuri, permise de lege. Accesul la datele prelucrate va fi permis doar angajaților responsabili în îndeplinirea acestor obligații, ce intră în atribuțiile de serviciu.

(6) Legitimitatea stocării informațiilor, care asigură că INCD „Victor Babeș" se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal sub o formă completă și actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate și stocate de la persoana vizată. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate, actualizate sau eliminate din evidențele curente. Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, în special a dreptului de acces, de intervenție, de opoziție. În urma verificărilor și revizuirilor periodice datele cu caracter personal deținute de operator care nu mai servesc acestuia, vor fi distruse sau transformate în date cu caracter anonim, într-un interval de timp stabilit și convenabil, conform legilor în vigoare.

(7) Protecția și securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal constă în aceea că INCD „Victor Babeș" are obligația de a asigura toate măsurile tehnice și organizatorice, necesare pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. La bazele de date cu care se operează, vor avea acces numai persoanele autorizate, iar copierea acestor date se va putea face numai în locul în care acestea sunt gestionate, în cadrul departamentului/serviciului/ compartimentului respectiv.

Art.113 (1) INCD „Victor Babeș" este obligat să rezolve plângerile și orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în termenele și condițiile prevăzute de lege.
(2) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul General de Protecția Datelor (RGPD), care le-au fost încălcate.
(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază pârâtul.

Capitolul XIV – Dispoziții finale

Art.114. Acest Regulament Intern intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Președintele Consiliului de administrație/Directorul General și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Încunoștințarea salariaților se va face prin

afișarea regulamentului intern, acesta va fi afișat la intrarea Institutului, la sediul acestuia din str. Splaiul Independenței, nr.99-101, sector 5, București.

Art.115. Regulamentul Intern se pune la dispoziția personalului angajat în institut prin intranet. Șefii de laborator/compartimente au sarcina de a aduce la cunoștința persoanelor din subordine prevederile prezentului regulament și să se asigure de respectarea lui.

Art.116. Pentru personalul nou angajat Compartimentul resurse umane și formare profesională va asigura la data angajării aducerea la cunoștință a Regulamentului intern prin semnarea unei liste întocmite în acest sens.

Art.117. Orice variantă precedentă a Regulamentului intern, precum și alte dispoziții anexe ale acestuia se anulează începând cu data intrării în vigoare a acestui regulament.

Art.118. Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de către conducerea Institutului și intră în vigoare imediat după comunicarea modificărilor către toți angajații.

Art.119. Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu procedurile interne aplicabile, regulamente ulterioare, după caz, cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația privind protecția și securitatea muncii (Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare) și cu orice alte norme legale incidente.